

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6490/2534

นาย นำ ชัย สุภาพ
ร้อยโท ธวัช นพรัตน์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.ร.ษฎ.กร มาตรา 19, มาตรา 21

เจ้าพนักงานประเมินให้โอกาสโจทก์นำเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นไปให้เพื่อทำการตรวจสอบภาษีอากรของโจทก์ นับแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2523 จนถึงครั้งสุดท้ายวันที่ 2 พฤษภาคม 2526 เป็นเวลาเกือบ 3 ปี โจทก์ขอจัดส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ อ้างว่า รวบรวมไม่ครบหรือป่วยและเหตุอื่น รวม 13 ครั้ง และผิดนัดเรื่อยมาพฤติการณ์ฟังได้ว่าโจทก์โดยไม่มีเหตุอันสมควร จงใจฝ่าฝืนไม่นำบัญชีหรือพยานหลักฐานอันควรแก่เรื่องมาแสดงตามหมายเรียก หรือคำสั่งของเจ้าพนักงานประเมิน เจ้าพนักงานประเมินจึงมีอำนาจ ประเมินภาษีอากรของโจทก์ไปตามหลักฐานที่มีอยู่ และแจ้งการประเมินให้โจทก์ทราบ โจทก์มีหน้าที่ชำระค่าภาษีอากรตามจำนวนที่เจ้าพนักงานประเมินแจ้งไป และในกรณีนี้ โจทก์ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ การประเมิน ตามป.ร.ษฎ.กร มาตรา 21.

โจทก์ฟ้องขอให้มีคำสั่งว่าการประเมินภาษีของจำเลยที่ 1 และที่ 6 ที่มีต่อโจทก์เป็นการประเมินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และให้เพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ที่ไม่ยอมรับคำอุทธรณ์การประเมินของโจทก์เป็น

ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์รับคำอุทธรณ์การประเมินของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

จำเลยทั้งหกให้การทำนองเดียวกันว่า การประเมินภาษีเงินได้ของโจทก์โดยจำเลยที่ 1 ตัวแทนของจำเลยที่ 6 ถูกต้องตามประมวลรัษฎากรและระเบียบข้อบังคับของราชการ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิอุทธรณ์การประเมิน ให้คณะกรรมการพิจารณารับอุทธรณ์การประเมินของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไปคำขออื่นของโจทก์นอกจากนี้ให้ยกเสีย

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 และที่ 6 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 และที่ 6 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่คู่ความนำเสนอโต้แย้งกันฟังได้ว่า โจทก์ประกอบอาชีพค้าขายน้ำมัน โดยเช่าสถานีบริการน้ำมันของผู้อื่นดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2513 ตามเอกสารหมาย จ.1 โจทก์ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 2518 ถึง 2522 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ต่อมาเจ้าพนักงานประเมินออกหมายเรียกโจทก์ไปให้ถ้อยคำประกอบการไต่สวนและส่งมอบบัญชี เอกสารประกอบการลงบัญชี สำเนาหรือต้นฉบับเสร็จรับเงินจากกิจการของโจทก์สำหรับปี 2518 ถึง 2522 ให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบในวันที่ 24 กรกฎาคม 2523 ตามเอกสารหมาย ล.1 วันที่ 24 กรกฎาคม 2523 โจทก์ไปพบเจ้าพนักงานประเมินได้ให้ถ้อยคำแต่ขอผิดส่งบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ไปในวันที่ 5 สิงหาคม 2523 ตามเอกสารหมาย ล.2 เมื่อถึงวันนัดโจทก์ผิดนัด เจ้าพนักงานประเมินเตือนโจทก์ให้

นำเอกสารหลักฐานดังกล่าวไปให้เจ้าพนักงานประเมินในวันที่ 20 สิงหาคม 2523 ตามเอกสารหมายเลข 3 วันที่ 21 สิงหาคม 2523 โจทก์ไปพบเจ้าพนักงานประเมิน และนำหลักฐานการซื้อน้ำมันของโจทก์ในปี 2522 มามอบให้ และให้การเพิ่มเติมตามเอกสารหมายเลข 4 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2524 เจ้าพนักงานประเมินมีหนังสือให้โจทก์ไปชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2524 ตามเอกสารหมายเลข 5 แต่โจทก์ไม่ไปตามนัด วันที่ 6 มีนาคม 2524 เจ้าพนักงานประเมินมีหนังสือเตือนให้โจทก์ไปพบในวันที่ 13 มีนาคม 2524 ตามเอกสารหมายเลข 6 วันที่ 23 มีนาคม 2524 โจทก์ไปพบเจ้าพนักงานประเมินและผลการให้ถ้อยคำไปวันที่ 20 เมษายน 2524 โดยจะนำหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจการของโจทก์ไปให้ตรวจสอบด้วย ตามเอกสารหมายเลข 7 วันที่ 20 เมษายน 2524 โจทก์ไปพบเจ้าพนักงานประเมินขอเลื่อนส่งมอบหลักฐานไปวันที่ 29 เมษายน 2524 ตามเอกสารหมายเลข 8 โจทก์ผิดนัดวันที่ 26 มิถุนายน 2524 นางแดงเล็ก สุภาพ ผู้รับมอบอำนาจของโจทก์ไปพบเจ้าพนักงานประเมินให้การว่า โจทก์ป่วยไม่สามารถนำเอกสารไปมอบให้ตามนัด โจทก์จะไปให้การเมื่อหายป่วยแล้วตามเอกสารหมายเลข 9 วันที่ 18 สิงหาคม 2525 เจ้าพนักงานประเมินมีหนังสือนัดให้โจทก์ไปพบวันที่ 24 สิงหาคม 2525 ตามเอกสารหมายเลข 10 วันที่ 30 สิงหาคม 2525 โจทก์ไปพบเจ้าพนักงานประเมินให้การว่ายังรวบรวมเอกสารได้ไม่ครบถ้วนจะนำเอกสารไปมอบในวันที่ 10 กันยายน 2525 ตามเอกสารหมายเลข 10 วันที่ 10 กันยายน 2525 โจทก์นำใบสำคัญจ่ายเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าประจำปี 2521 จำนวน 10 ฉบับ ค่าน้ำประปา 12 ฉบับ หนังสือชมเชยและใบอนุญาต 4 ฉบับ ไปมอบให้เจ้าพนักงานเพื่อเป็นหลักฐานหักค่าใช้จ่ายและขอจัดส่งเอกสารอื่นไปวันที่ 22 กันยายน 2525 ตามเอกสารหมายเลข 9 วันที่ 6 ตุลาคม 2525 โจทก์ไปพบเจ้าพนักงานประเมินให้การว่าตามที่ให้ถ้อยคำไว้เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2525 ว่าจะนำหลักฐานเกี่ยวกับกิจการไปส่งมอบนั้น โจทก์ส่งมอบให้ไม่ได้เนื่องจากค้นหาไม่พบขอให้ทางราชการหักค่าใช้จ่ายได้ตามหลักฐานที่มีอยู่ และได้ให้การเกี่ยวกับกิจการ

ต่าง ๆ ของโจทก์ไว้ตามเอกสารหมาย จ.7 และ จ.8 วันที่ 22พฤศจิกายน 2525 โจทก์นำรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้กระแสไฟฟ้าของโจทก์ไปมอบให้เจ้าพนักงาน ประเมินตามเอกสารหมาย จ.6 วันที่ 30มีนาคม 2526 เจ้าพนักงานประเมินมีหนังสือ แจ้งให้โจทก์ไปรับทราบผลการประเมินในวันที่ 7 เมษายน 2526 ตามเอกสารหมาย จ.15 โจทก์ไปพบตามนัด เจ้าพนักงานประเมินแจ้งผลการประเมินให้โจทก์ทราบ โจทก์ขอจดยการไปตรวจและจะไปพบเจ้าพนักงานประเมินในวันที่ 26เมษายน 2526 ตามเอกสารหมาย ล.11 วันที่ 22 เมษายน 2526 โจทก์ไปพบเจ้าพนักงาน ประเมินให้การว่าเจ้าพนักงานประเมินหักค่าใช้จ่ายให้โจทก์น้อยกว่าความเป็นจริง จะ นำเอกสารค่าใช้จ่ายตามที่เสียจริงไปให้ตรวจสอบในวันที่ 2 พฤษภาคม 2526 ตาม เอกสารหมาย ล.12 แต่โจทก์ผิดนัด เอกสารหมาย ล.13 เจ้าพนักงานประเมินได้ ทำการประเมินภาษีอากรของโจทก์ไปตามหลักฐานที่มีอยู่และแจ้งให้โจทก์ทราบ โจทก์ทราบการประเมินวันที่ 25 พฤษภาคม 2526 โจทก์ยื่นอุทธรณ์การประเมินภาษี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2526 ตามเอกสารหมาย จ.2และจำเลยที่ 5 มีหนังสือถึง โจทก์แจ้งว่า คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไม่อาจพิจารณาอุทธรณ์ของโจทก์ได้ตาม เอกสารหมาย จ.13

ปัญหาที่จะวินิจฉัยในชั้นนี้มีว่า โจทก์มีสิทธิอุทธรณ์การประเมินภาษีอากรของ เจ้าพนักงานประเมินหรือไม่ ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 21 บัญญัติว่า "ถ้าผู้ต้อง เสียภาษีอากรไม่ปฏิบัติตามหมายหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา 19 หรือไม่ยอมตอบคำถามเมื่อซักถามโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เจ้าพนักงานประเมินมี อำนาจประเมินเงินภาษีอากรตามที่รู้เห็นว่าถูกต้อง และแจ้งจำนวนเงินซึ่งต้องชำระ ไปยังผู้ต้องเสียภาษีอากร ในกรณีนี้ห้ามมิให้อุทธรณ์การประเมิน" ศาลฎีกาเห็นว่าคดี นี้จำเลยอ้างว่าโจทก์ไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานประเมิน ตาม มาตรา 19เจ้าพนักงานประเมินจึงประเมินภาษีอากรของโจทก์ตามมาตรา 21แห่ง ประมวลรัษฎากร เมื่อข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติในเบื้องต้นว่าเจ้าพนักงานประเมินได้ให้

โอกาสโจทก์นำเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นแก่การตรวจสอบไปให้เจ้าพนักงานประเมินทำการตรวจสอบภาษีอากรของโจทก์ นับแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2523 จนถึงครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2526 เป็นเวลานานเกือบ 3 ปีและตามที่จำเลยนำสืบมาได้ความว่า โจทก์ขอคัดส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ โดยอ้างว่ารวบรวมไม่ครบ หรือป่วยและเหตุอื่น ๆ รวม 13 ครั้งและผัดนัดเรื่อยมา ซึ่งนายอาภรณ์ ปิ่นสุวรรณ พยานโจทก์เองก็เบิกความว่าโจทก์ไปพบนายธีระพงษ์ เขียวเกษม ผู้ตรวจสอบภาษีอากรรายนี้ประมาณ 10 ครั้ง และขอผัดผ่อนเนื่องจากไม่ได้นำเอกสารตามหมายเรียกไปให้ตรวจอีกหลายครั้ง ตามเอกสารหมาย ปจ.1 ตามพฤติการณ์จึงฟังได้ว่าโจทก์โดยไม่มีเหตุอันสมควรจงใจฝ่าฝืน ไม่นำบัญชีหรือพยานหลักฐานอันควรแก่เรื่องมาแสดงตามหมายเรียกหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานประเมิน เจ้าพนักงานประเมินจึงมีอำนาจประเมินภาษีอากรของโจทก์ไปตามหลักฐานที่มีอยู่และแจ้งการประเมินให้โจทก์ทราบแล้วเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2526 โจทก์มีหน้าที่ชำระเงินค่าภาษีอากรให้แก่จำเลยตามจำนวนที่เจ้าพนักงานประเมินแจ้งไป และในกรณีเช่นนี้โจทก์ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์การประเมิน ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 21 การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินเป็นยุติ โจทก์หมดสิทธิโต้แย้งแล้วที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไม่รับพิจารณาอุทธรณ์ของโจทก์จึงชอบแล้ว ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษามา ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 และที่ 6 ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ สำหรับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 และที่ 6 ด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2.

(จรัส อุดมวรชาติ-ก้าน อันนันท-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ